

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת שרון ניר
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי

פ/25/1000

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים בכל הארץ),
התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 31 ד. 1. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, אחרי סעיף 31 יבוא:
"פטור לדירה 31 ד. (א) בסעיף זה –
ראשונה

"דירה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק הלוואות
לדירה, התשנ"ב–1992²;

"דירת מגורים ראשונה" – דירת מגורים שהיא
הדירה הראשונה והיחידה שרשומה על שמו
של הקונה;

"זכאי" – בהתקיים שני תנאים אלה:

(1) אדם יחיד, או זוג צעיר שטרם חלף
עשור מיום נישואיו אשר לו לא יותר משני
ילדים;

(2) בעל תעודת זכאות של משרד הבינוי
והשיכון;

"קבלן" – עוסק המנהל את פנקסיו על פי תוספת ד'
להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי
חשבוניות), התשל"ג–1973³;

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 246.

³ ק"ת התשל"ג, עמ' 626.

"שווי רכישה" – כהגדרתו בסעיף 5(ב) לחוק
מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–
1963.⁴

(ב) מכירה בידי קבלן לזכאי, של דירת מגורים
ראשונה שמחירה, לא כולל מס ערך מוסף, אינו
עולה על 1,300,000 שקלים חדשים, פטורה ממס."

דברי הסבר

בשל המחסור העצום בדירות באזור תל-אביב והמרכז, מחירי הדירות האמירו, וכתוצאה מכך גם גובה תשלומי שכר הדירה. האמרת מחירי הדירות, בשילוב עם צמצום הסיוע הממשלתי לרכישת דירה יצר מצב שבו אין לזוגות צעירים יכולת כלכלית לרכוש דירה קטנה (בגודל של 100 מ"ר), ואף לשכור אחת. בעקבות זאת, הם נאלצים לשכור דירה קטנה יותר (בגודל של 80 מ"ר) במחיר גבוה. כך, עברו אלפי תושבים להתגורר במחוזות אלו, בשכירות בדירות קטנות במחירים גבוהים. בנוסף, מדיניות המשכנתאות וגובה הריביות להלוואות מדינה גרם לירידה משמעותית בלקיחת הלוואות ממשלתיות בקרב זכאי משרד השיכון וכן לאי יכולתם של זוגות צעירים לממש את זכאותם לרכישת דירה.

הורדת מחירי הדירה באמצעות הפחתת המסים המוטלים על רכישתה, או באמצעות סיוע בדיוור, צפויה להביא לגידול במספר עסקאות הרכישה. הפחתת מסים על דירה ראשונה, כפי שמוצע בהצעת החוק, תגדיל באופן משמעותי את הפעילות בתחום הדיוור ותגביר את הביקוש לרכישת דירות בקרב זוגות צעירים, דבר שיביא להגדלת הכנסות המדינה ממסים ישירים ועקיפים הנובעים ממכירת הדירות, וכן לגידול בהכנסות הרשויות המקומיות מארנונה ומאגרות, לרבות היטלי השבחה, היטלי פיתוח ואגרות רישוי בנייה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1605/17) ועל ידי חבר הכנסת אלחנן גלזר (פ/3224/17), על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (פ/115/18), על ידי חברת הכנסת מירי מרים רגב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2333/18), על ידי חבר הכנסת יעקב אדרי (פ/2736/18), על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/2753/18) ועל ידי חבר הכנסת מאיר שטרית (פ/3673/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/415/19 ; פ/2462/19) ועל ידי חברת הכנסת מירי מרים רגב (פ/489/19), על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/759/20 ; פ/640/22), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1991/23 ; פ/850/24). הצעת חוק זה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מירי מרים רגב (פ/1993/24).

הצעת החוק זהה לפ/1993/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

⁴ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

